

모 범 사 례

제 목 적극행정을 통한 숨은 감면세액(취득세) 찾아주기
소 관 부 서 ○○○○○○○센터
내 용

신정부 성장정책(‘대한민국 진짜성장을 위한 전략’) 과제 중 에너지 전환의 일환으로 ‘수소 융복합스테이션 기반 확대’ 등의 과제 추진에 따른 업계 애로사항 청취 과정 중 수소 충전 인프라 구축에 따른 재정·세제 지원 등 제도 기반 강화 필요성이 제기되어 현황에 대한 조사 진행되었으며

확인 결과 「지방세특례제한법」상 ‘환경친화적 자동차 충전시설’의 정의가 모호하여 수소충전소 구축 시 취득세 감면정책 해당여부에 대한 사업자 및 지자체의 혼란이 발생하고 있음을 확인

이에, ○○○○○○○센터 자체적으로 관련 법령 및 감면사례를 검토하였으며, 「지방세특례제한법」상 수소충전소의 법적 정의가 미비한 것은 맞으나, 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」상 ‘환경친화적 자동차’에 ‘수소전기자동차’ 포함되어 있어 확대 적용이 가능할 것으로 판단하여 관계부처(당시 산업부)에 관계해석을 요청하였으며, 담당부처(행안부 지방세 특례제도과) 역시 「지방세특례제한법」에 따른 취득세 감면대상에 해당됨을 확인하였다.

이후 전국 수소충전소 중 취득세 감면대상 적용이 가능한

'24.1.1. 이후 취득된 수소충전소 61곳 중 감면혜택 받지 못한 충전소 24곳에 해당 사실관계 및 과오납 세금에 대한 경정청구 절차에 대해 안내하였고

해당 업체별 취득세 납부금액은 평균 약 1.1억원(구축비용의 약 2.2%)으로 추정되어 감면 금액은 업체당 약 28백만원으로 전체 24개 업체 기준 약 6.7억원 가량 취득세 환급이 가능할 수 있게 되었다.